

معايير فتح عيادات طب الأسنان في لبنان نقابة أطباء الأسنان - بيروت

الذي اقرته الجمعية العمومية الاستثنائية،
التي انعقدت في دورتها الثانية
بتاريخ ١٢-٣-٢٠١١ لكافة المواد الواردة في هذا النظام
باستثناء المادة ٧-٥ التي اقرت بتاريخ ٧-٥-٢٠١١
والتعديل الذي أقرته الجمعية العمومية الاستثنائية تاريخ ٢٤/٧/٢٠١٢

في الأسباب الموجبة

في العام ٢٠٠٢ صدر القانون رقم ٢٠٠٢/٤٨٤ قانون إنشاء نقابة أطباء الأسنان في لبنان بالإضافة إلى القانون رقم ٢٠٠٢/٤٨٧ قانون واجبات أطباء الأسنان والقانونين رقم ٢٠٠٢/٤٨٥ قانون تنظيم مهنة طب الأسنان و ٢٠٠٢/٤٨٦ قانون صندوق التقاعد. على اثر صدور القوانين المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان بتاريخ ١٨-٥-٢٠٠٣ وأقرت النظام الداخلي للنقابة الذي أصبح له قوة القانون بعد مصادقة الجمعية العمومية عليه و موافقة وزارة الصحة.

وحيث أن النظام الداخلي قد لحظ في

المادة ١٢ ن.د.: يضع مجلس النقابة معايير تنظم فتح عيادات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الخارطة الصحية والتوزيع السكاني وحاجات سوق العمل العامة والمناطقية. بناء للمادة ٣، ٦٥ و ٦٤ من القانون رقم ٢٠٠٢/٤٨٧ "واجبات اطباء الاسنان" يتولى مجلس نقابة اطباء الاسنان في لبنان بالتوافق مع وزارة الصحة العامة تفتيش العيادات التي يعمل فيها اطباء الاسنان وذلك لجهة تواجد طبيب الاسنان في عيادته، ولجهة اعتماد العيادات المعايير والمواصفات الموضوعة قبل مجلس النقابة للمعدات التقنية المفروض وجودها لتأمين سلامة المرضى....

وبناء على البند ٣ من المادة ٢١ من القانون رقم ٢٠٠٢/٤٨٤
بناء على المواد ١٢، ١٥، ٤٨ من النظام الداخلي ،
بناء على البند ب من المادة ٣ من القانون ٢٠٠٢/٤٨٧ والمواد ٧، ٣٧، ٤٦، ٥٨ منه.

لذلك،

وبهدف وضع معايير عصرية تنظم فتح عيادات طب الأسنان وعملها على الأراضي اللبنانية، تأخذ بعين الاعتبار الحاجات المناطقية لخدمات طبابة الأسنان الصحية والتوزيع السكاني وحاجات سوق العمل العامة والمناطقية،

وبهدف تشجيع التواجد المتوازن للخدمات الطبية على كافة المناطق اللبنانية وجعل كلفتها تتناسب مع الخصوصيات المناطقية المختلفة، والتحفيز على التطوير التجهيزي والتقني والاقتصادي وصولاً لرفع نوعية الخدمات الطبية والارتقاء بها إلى مصاف المعايير العالمية ،
وضع هذا النظام.

أولاً: يشكل هذا النظام المعايير التطبيقية للبند "أ" من المادة ١٢ من النظام الداخلي. يقصد بالمصطلحات التالية، التعريفات الواردة مقابلها، وحيثما ترد في هذا النص: «عيادة أو عيادات»: عيادة مجهزة بوحدة علاجية على الأقل، تقدم فيها علاجات طب الأسنان. وحدات علاجية: مجموعة معدات تقنية-مهنية تسمح بتقديم علاجات طب الأسنان بحسب معايير النقابة، تشمل كرسي طبيب أسنان وتوابعه. «الطبيب أو الأطباء»: طبيب أو أطباء الأسنان. «النقابة»: نقابة أطباء الأسنان في لبنان-بيروت «المجلس»: مجلس نقابة أطباء الأسنان، إلا في حال التحديد. «اجازة»: شهادة تصدرها النقابة وتجزئ بموجبها لطبيب اسنان لبناني فتح وإدارة عيادة خاصة به في محلة معينة وضمن شروط محدده في هذا النظام ، تمتلك الاجازة ما يعادل ٢٤٠٠ سهم. « المجازة » : عيادة حائزة على الاجازة المذكورة اعلاه. تاريخ الإقرار: تاريخ إقرار النظام الحالي من قبل الجمعية العامة. نظام: مجموعة النصوص الواردة في هذا المستند.

ثانياً: حصريّة تقديم العلاج في عيادات مرخصه مطابقه للمعايير. لا يسمح بممارسة علاجات طب الأسنان على الأراضي اللبنانية إلا في عيادات طب أسنان تستوفي كافة الشروط التالية دون استثناء:

- ١- حائزة على شهادة مطابقة لمعايير التجهيزات والسلامة التي تصدرها النقابة.
- ٢- أن تحترم وتطبق كافة المعايير والجداول والأنظمة النقابية والتعاميم والقوانين العامة ، وبخاصة، جداول التعريفات.
- ٣- حائزة على اجازة فتح وإدارة عيادة من النقابة ذات الصلاحية في موقعها الجغرافي. ويستثنى من هذا الشرط، المراكز المخصصة للتعليم في حرم كليات طب الاسنان الجامعية والغرف المعدة للعمليات الجراحية العامة في المستشفيات فقط لا غير.انما يحق لطبيب اسنان المزاوله في عيادة ثانوية.
- ٤- يجوز تقديم العلاجات خارج العيادات المرخصة في حالات الطوارئ القصوى الظرفية أو في حال وجود عائق طبي مستديم يمنع المريض من الانتقال إلى عيادة مجازة. لهذه الغاية لمجلس النقابة السماح المشروط بتجهيز عيادة في حرم مؤسسة ما تعنى بهذه الفئة من المواطنين شرط ان تستعمل حصراً لعلاج المرضى القاطنين بشكل دائم في المؤسسة المعنية (دور العجزة ، دور ايتام ، مؤسسات العناية باشخاص ذات حاجات خاصة)
- ٥- أما العيادات النقالة التابعة لبرامج توعية وتحفيز وطنية فتستدعي موافقة مجلس النقابة المسبقة وتكون صالحة طيلة مدة البرنامج والمحدده من قبل النقابة، على أن تحترم معايير السلامة في مطلق الأحوال.

يضع مجلس النقابة نموذج لعقد تشارك يتم اعتماده بين أطباء الأسنان في العيادة الواحدة. أما أطباء الأسنان الذين يتشاركون مع أزواجهم وأبنائهم أو اخوتهم بعيادة واحدة دون امتلاك اي منهم لعيادة أخرى فيعفون من شرط تجهيز كل اجازة بوحدة علاج وتمنح اجازة لكل منهم في الموقع عينه.

ثالثاً: تعريف اجازة العيادة، حقوق وموجبات

٣-١: بناء على التوزيع السكاني وعلى متطلبات صحة المرضى تصدر كل نقابة في نطاقها الجغرافي شهادات مطابقة معايير تجهيز العيادات والسلامة، كما تصدر فيها اجازات تسمح بموجبها بفتح عيادات دائمة لأطباء الأسنان اللبنانيين المزاولين و المسجلين أصولاً في اي من جداولها بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

٣-٢: ترتبط الاجازة بمالكيتها من أطباء الأسنان الممارسين والمسجلين في جداول النقابة و بالمستفيدين منها بعد وفاتهم. كما ترتبط الاجازة بالمنطقة التي منحت فيها وبكافة شروط منحها واستعمالها والمزاولة بموجبها.

٣-٣: تصدر النقابة اجازة غير مجزأة لمستحقيها انما وبناء على طلب خطي صريح يجوز للنقابة اصدار اجازة واحدة كاملة يتشارك في ملكيتها أكثر من طبيب أسنان بنسب يتفق عليها مسبقاً فيما بينهم وتبلغ امانة السر بها وبتعديلاتها اللاحقة فور حصولها.

لا يجوز مراكمة اصدار حصص لطبيب واحد في اجازة أو عدة اجازات عيادات إلى أكثر من اجازة كاملة طيلة مزاولته مهنته وفي ان واحد. لا يدخل شراء رخص موجودة أو حصص فيها ضمن هذا الاحتساب. عند ورود طلب منح اجازة كما وعند الموافقة على المنح لغير المنتسبين اليها ، تقوم كل نقابة بابلاغ النقابة الاخرى التي ينتسب اليها الطبيب المستفيد من قرارها.

٣-٤: يحق لكل طبيب أسنان الطلب من اي من النقابتين منحه حتى اجازة واحدة على الأراضي اللبنانية، تسمح له بتجهيز له عيادة في موقع واحد وممارسة مهنته فيها.

إنما، ولحاجات توسيع قدراته، في المنطقة نفسها يحق له شراء كحد اقصى اجازتان. وفي حال قرر ممارسة مهنته خارج نطاق منطقته يحق له شراء اجازة واحدة على ان يداوم بها اقله خمسة عشر ساعة يومياً.

لا يحق لمن الغيت اجازته نهائياً بموجب قرار نقابي طلب الاستحواذ على اجازة اخرى من اي من النقابتين الا بعد مرور ثلاث سنوات على فقدان الحق وتطبق عليه حينئذ شروط منح اجازة الفئة العاشرة من الفقرة ٧-٤

٣-٤-ب: استثنائياً، لغاية تسعة اشهر من تاريخ إقرار هذا النظام تصدر النقابة اجازات عيادات مشتركة لصالح اطباء اسنان لبنانيون تسمح بتثبيت واقع عياداتهم المشتركة الخاصة التي يملكونها قبل اقرار النظام الحالي والمسجلة اصولاً في النقابة والثابت تجهيزها باكثر من وحدتي علاج قبل اقرار النظام الحالي.

٣-٥: يجوز لمركز علاج واحد، شقة، عيادة، مكتب أو مأجور، أن يتضمن أكثر من رخصة لأكثر من طبيب، شرط تجهيزه اقله وحدة علاج لكل اجازة ، ويمكن تقاسم مناطق الخدمات المشتركة (غرف استقبال، تطهير، حمامات، اعباء واحتياطات مالية وغيرها)، وفي هذه الحال يتوجب تنظيم عقد تشارك وابلغ النقابة بتنظيمه اصولاً.

يضع مجلس النقابة نموذج لعقد تشارك يتم اعتماده بين أطباء الأسنان في العيادة الواحدة. أما أطباء الأسنان الذين يتشاركون مع ازواجهم او آبائهم او ابنائهم او اخوتهم بعيادة واحدة دون امتلاك اي منهم لعيادة أخرى، فيعفون من شرط تجهيز كل اجازة بوحدة علاج وتمنح اجازة لكل منهم في الموقع عينه.

٣-٦: يجوز لأطباء الأسنان المسجلين في جداول اي من النقابتين ممارسة علاجاتهم في أية عيادة مجازة لغيرهم شرط أن يؤمن مالك الاجازة، طبيب الأسنان الممارس، دوام مزاولة كاف للإشراف المباشر والمستمر على تسيير امور عيادته ،

إلا في حالة سفر الطبيب، مالك الاجازة، للعمل المؤقت في الخارج، حيث يحق للمسافر تأجيرها طيلة فترة غيابه.

في حال إصابة طبيب أسنان بعجز طبي يمنعه من ممارسة مهنته، والى ان يطلب احالته الى التقاعد ، لا يسري شرط الاشراف ولا شرط المزاولة في العيادة ولا تحديد فترة الافادة.

٣-٧: في حال وفاة الطبيب، مالك الاجازة ، تنتقل ملكيتها وحق التصرف بها لفترة محددة في الفقرة ١١-٦ من هذا النظام الى اصحاب الحقوق التاليين:

- اما الى الاشخاص الطبيعيين الذين يكون طبيب الاسنان قد عينهم صراحة وخطياً.

- او في حال انتفاء التعيين تنتقل الملكية الى المستفيدين الاولين (زوجة ، زوج والولاد بالتساوي) وفي حال غيابهم الى الوالدين بالتساوي، وفي حال غيابهم ايضاً، تلغى الاجازة حكماً.

على النقابة ابلاغ اصحاب الحقوق المذكورين اعلاه على اخر عنوان معروف لهم او على عنوان منزل الطبيب للمستفيدين الاولين ووالديه، على ان تحترم خصوصية المستفيد خلال ذلك.

على اصحاب الحقوق ابلاغ النقابة تباعاً بالممارسين بموجب الاجازة تحت طائلة الغاءها.

٣-٨: تخضع ملكية الاجازة وحق التصرف بها لسلطة ورقابة النقابة المانحة لها. ان كان مالكيها.

على الطبيب والمنتفعون كما المزاولين بموجب الاجازة ان يتقيدوا بالقوانين والانظمة والمعايير والجداول النقابية وبالقوانين والمراسيم العامة.

٣-٩: يكون مالك أو مالكي الاجازة كما مستأجريها والممارسين فيها مسؤولون بالتكافل

والتضامن أمام القوانين العامة والنقابية، عن مطابقة العيادة لمعايير التجهيزات والسلامة،

كما وعن احترام أي من الممارسين فيها لشروط النظام الحالي، ويطبق بحق المخالفين و بحق

مالكي الاجازة تدابير المواد ١٢-١٣-١٤. إنما تنحصر المسؤولية المدنية والجزائية والمادية

والطبية في نوعية العلاجات ونتائجها بمن قدمها، ومسؤولية مخالفة الآداب الطبية

والانسانية، بالطبيب الذي ارتكبها.

يبدأ بتطبيق هذا الشرط بعد مرور سنة على اقرار هذا النظام ونفاذه.

٣-٩: يجب نشر الاجازة كما شهادة مطابقة معايير التجهيزات والسلامة في شكل ظاهر ضمن حرم العيادة.

رابعاً: تحديد وتعديل الحاجات المناطقية والتصنيف

٤-١: الهيئة الناظمة لاجازات العيادات

يقوم مجلس النقابة بتعيين لجنة تسمى "الهيئة الناظمة لاجازات العيادات" يرأسها النقيب ومؤلفه منه ومن سبعة أعضاء،
- عضو من مجلس النقابة ينتخبه المجلس سنوياً،
- رئيس لجنة التعريفات الطبية،
- خمسة اطباء من خارج اعضاء المجلس من ذوي الخبرة وممارسين منذ اكثر من عشر سنوات ينتخبهم مجلس النقابة لمدة ثلاث سنوات لدى تشكيل اللجنة للمرة الاولى ومن ثم لسنة واحدة من بعدها.

لا يمكن الجمع بين عضوية اللجنة - الهيئة وأي موقع آخر في النقابة في موضوع الاعضاء الخمسة فقط.

يمكن للهيئة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرات لتحقيق غاياتها، اما الاستعانة بمؤسسات متخصصة فتتم بموافقة مجلس النقابة.

تنتخب اللجنة مقرراً لها في اول اجتماع تعقده بناء لدعوة النقيب. وتعد اجتماعاتها بناء على دعوة من مقررها والنقيب مجتمعين او بموجب طلب من ثلث اعضاءها و تبحث بالامور التي تدخل ضمن اختصاصها وبناء على اقتراح اي من اعضاءها، وتتخذ قراراتها بالاكثريّة المطلقة.
٤-٢ مهام الهيئة الناظمة ومصارفاتها.

١- تنظيم عملية استشارة اطباء الاسنان ووضع دراسة ترسم خارطة صحية تعنى بطبابة الفم والاسنان.

٢- وضع تقرير يقترح التقسيمات المناطقية مع دراسة دقيقة لعدد العيادات المتواجده فيها ومدى امكانية اعطاء اجازات بفتح عيادات جديدة ضمنها وتحديد تصنيفاتها وجداول التعريفات المناسبة لها تمهيداً لاقاراره من قبل الجمعية العمومية بعد موافقة مجلس النقابة.

٣- الاشراف على تطبيق النظام ودراسة قانونية الطلبات واصدار قرارات معللة بردها او بقبولها واحالة ملفها الى مجلس النقابة.

٤- دراسة واقتراح تعديل النظام كلما دعت الحاجة قبل ان يعرض اقتراح التعديل على مجلس النقابة وقبل احواله الى الجمعية العمومية.

ترصد النقابة موازنة لتغطية كلفة الدراسات واعمال الهيئة وتصرف الاموال بقرار من مجلس النقابة.

٤-٣: غاية الاستشارات و الدراسة، إظهار واقتراح التالي:

١- تحديد حاجة لبنان السنوية لعيادات جديدة، كما ولعدد أطباء الأسنان المستقبلي، وطنياً ومناطقياً.

٢- تحديد مناطق جغرافية تسمى "محلات مناطقية"، غير مترابطة بالضرورة إدارياً، تكتسب صفات سكانية - صحية -اجتماعية-ا محددة، وتخضع كل منها لتصنيف مرتبط بحاجاتها إلى عيادات. ويحدد لكل منها الحاجات المستقبلية من الرخص المستحدثة. تكون المحلة اما مدينة او بلدة او جزء منهم او منطقة جغرافية محددة تفصيلياً" و مبنية على الخارطة الصحية - الاجتماعية لطب الاسنان.

خامساً: تصنيف المناطق والية اقرارها

بناء على استشارة أطباء الأسنان مالكي العيادات حالياً" ومالكي الاجازات لاحقاً"، وبناء على استنتاجات الخارطة الصحية لطب الاسنان، تضع الهيئة الناظمة تقريراً" يصنّف حاجات كل منطقة لعيادات طب الأسنان، كما تحدد جداول التعريفات المناسبة لتطبيقها في كل منطقة. تقدم الهيئة تقريرها إلى مجلس النقابة الذي عليه في حال الموافقة احالتها الى الهيئة العامة للاقرار. وفي حال عدم موافقة المجلس يعيد الاقتراح الى الهيئة لاستكمال دراسته على ضوء التعليقات. يتوجب انهاء الدراسة الاولى قبل ١٢/٣/٢٠١٤.

مع احترام الفقرة ٦-١ لا يجوز ادخال اي تعديل على ما تقره الجمعية العامة الا مرة واحدة كل ثلاثين شهراً" ودوماً" بناء على دراسة الهيئة الناظمة لخارطة صحية اجتماعية جديدة.

٥-١ تصنيف "الحاجة إلى عيادات طب الأسنان"

يبنى على توازن الحاجة إلى أطباء أسنان مع عدد المواطنين المقيمين الدائمين في منطقة ما أو في محيطها المباشر، مع تحديد الحاجة لكثافة عيادات طب اسنان.

■ منطقة C1: عدد عيادات يفوق حاجة المواطنين، نسبة تفوق طبيب لكل ٩٠٠ مواطن كحد أقصى، لا يسمح بفتح عيادات جديدة فيها

■ منطقة C2 مكثفية: عدد عيادات يوازن حاجة المواطنين القصوى، طبيب لكل ١٣٠٠ مواطن كحد أقصى. لا يسمح بفتح عيادات جديدة فيها الا مرة كل ثلاث سنوات ونسبة ٣٪ كحد أقصى من عدد العيادات الموجودة و تهمل الكسور من الاحتساب. تصدر الهيئة الناظمة خلال شهر نيسان من كل ٣ سنوات جدولاً" بالمسموح به في كل منطقة.

■ منطقة C3 ذات حاجة متوسطة: ،تحتاج لعدد عيادات اكبر من الموجود. طبيب لـ ١٧٠٠ مواطن كحد أقصى،يسمح بفتح عيادات جديدة فيها

■ منطقة C4 : ذات حاجة ملحّة لعيادات جديدة. تشجع النقابة فتح عيادات جديدة فيها.

سادساً: الية تعديل المناطق وتصنيفاتها

٦-١ إنفاذ التصنيفات للمرة الاولى:

يبلغ المجلس جميع الأطباء بقرار الجمعية العامة لناحية التقسيمات T و C وبمفاعيلهما، ويمهلهم شهرين لطلب التعديل المناطقي - تقسيم تصنيف الحاجة وجدول التعريفات المطبق - تصبح

التقسيمات والتصنيفات من بعدها نافذة.

يحق ل ٢٠٪ من أطباء الأسنان مالكي العيادات المسجلين في النقابة بتاريخ الاقرار في منطقة محددة أو في أي جزء منها بحسب سجلات النقابة، طلب تعديل تفاصيل التقسيم الجغرافي و\أو تغيير تصنيف المنطقة و\أو جدول التعريفات المنطبق فيها، وإلحاقها بتصنيف و\أو بجدول آخر، مرة كل ثلاث سنوات وضمن الشروط التالية:

■ بناء على دراسة يقدمونها، تظهر ضرورة إعادة احتساب المعلومات أو المتغيرات الديمغرافية-الاقتصادية.

■ بناء على رغبتهم في الانتقال إلى أقرب تصنيف لها، شرط أن لا تتجاوز المعطيات فيها هامش الـ ١٥ ٪ أو الى جدول تعريفات اخر.

■ بناء على مطابقة الشرطين، يبلغ المجلس كافة أطباء الأسنان في المنطقة المعنية بدعوة للاجتماع وللتصويت على اقتراح التعديل في تاريخ وموعد ومكان محددين.

تطبق عليهم شروط نصاب وآلية انعقاد الجمعية العامة. يحق لكل من سدد اشتراكاته حتى أسبوعين من تاريخ انعقاد الجلسة المشاركة والتصويت فيها. يتم التبليغ بكتب شخصية مضمونة مع إشعار بالاستلام وبرسائل هاتفية قصيرة. ويصبح التعديل المقر نافذاً وغير قابل للاعتراض بعد موافقة جمعية عامة استثنائية تعقد لهذه الغاية ضمن مهلة شهرين.

٦-٢ التعديلات اللاحقة: يمكن إدخال تعديل عام على التصنيفات وشروطها والتقسيمات المناطقية مرة كل ٣٠ شهراً و بناء على دراسة واقتراح للهيئة الناظمة يوافق عليه مجلس النقابة، اما التعديلات المناطقية فتخضع للالية المبينه في الفقرة ٦-١ السابقه.

سابعاً: شروط طلبات منح اجازة عيادات جديدة و موجودة.

يقدم طبيب الأسنان شخصياً طلب الاجازة لعيادة موجودة أو طلب استحداث عيادة او طلب نقل ملكية اجازة إلى اللجنة الإدارية لدى النقابة، عبر أمانة السر، ويرفق به المستندات المطلوبة.

لا يسجل في امانة السر أي طلب غير مستوف الشروط القانونية المحدده في الفقرات ادناه.

٧-١: مستندات طلبات الاجازة لعيادة طبيب اسنان بحسب الفئات:

٧-١-١ أطباء الاسنان المزاولين و المسجلين في النقابة و يملكون عيادة او اكثر بتاريخ إقرار هذا النظام.

أ- إثبات تسديد الطبيب لكافة الرسوم النقابية وصناديقها حتى تاريخ تقديم الطلب.

ب- استمارة طلب اجازة لعيادة موجودة : تضعها النقابة وتستكمل في موقع العيادة المطلوب اصدار

اجازة لها بحضور مندوب معتمد من قبلها. تفصل للعيادة وتجهيزاتها وطبيعة المزاولة فيها

واثبات اشغالها و تتضمن الكشف عينه على موقع العيادة الثانوية في حال وجودها.

تستوفي النقابة رسم يحدده المجلس ويستعمل لتمويل كلفة تنفيذ الية منح الاجازات.

ج- توقيع التزام بمطابقة معايير التجهيز و السلامة و باحترام جدول التعريفات المطبق في المنطقة.

د- تصريح من الطبيب بكافة الاجازات و الحصص في الاجازات التي يملكها. تكون صحة المصرح به على مسؤولية الطبيب ويعتبر التصريح الخاطيء بمثابة مخالفه جسيمة و بالغاء الاجازة الغير مصرح عنها.

هـ - افادة من امانة السر بتسجيل سابق لعنوان العيادة او العيادات المعنية وتشير الى وثائق التحقق المعتمدة (منشورات و مجلات نقابية ، استثمار في الموقع، الخ)

٧-١-٢ : اطباء الاسنان الذين لم يسجلوا عنوان عيادتهم في النقابة: يستعاض عن افادة عناوين بطلب تسجيل عناوين و تحقق و يجرى التثبت بحسب الفقرة ب اعلاه ومن وجود العيادة مجهزه في الموقع والمزاولة فيها ومسوغ الاشغال بتاريخ يسبق اقرار هذا النظام.

٧-١-٢: أطباء الأسنان الذين لا يملكون عيادة بتاريخ اقرار هذا النظام:

أ- كافة المستندات المعدة في الفقرة ٧-١-١ انما تستبدل الاستثمار المنصوص عنها في الفقرة ٧-١-٢ - ب استثمار وطلب الاجازة باستحداث عيادة.

ب- افادة من النقابة تشير الى تواريخ التخرج واذن مزاولة المهنة والاختصاص اذا وجد.

ج- يضاف اليهم افادة مطابقة شرط التأهل لحيازة اجازة عيادة تصدرها النقابة بموجب المادة الثامنة ادناه وذلك لخريجي ما بعد اقرار النظام.

٧-١-٣: المستندات المطلوبة لنقل ملكية أو إيجار إجازة عيادة موجودة إلى طبيب أسنان.

أ- كافة المستندات المعدة في الفقرات ٧-١-١-أ إلى ٧-١-١-ث

ب- إفادة من النقابة عن ملكية إجازة موجودة، مع وعد بالتنازل عنها ونقل ملكيتها أو بتأجيرها، مصدق أمام الكاتب العدل أو موقع من البائع ومقدم شخصياً لأمانة سر النقابة.

ج- إيصالات تثبت تسديد الطرفين كافة الرسوم النقابية حتى تاريخ تقديم الطلب

د- إفادة من النقابة المنتسب إليها الطبيب الشاري أو المستأجر تثبت أهليته لحيازة أو لاستئجار إجازة عيادة.

٧-٢: آليات تكوين تراتب الأحقية بإجازة استحداث عيادات:

أ- لا يسجل في أمانة السر أي طلب غير مستوفٍ كافة الشروط والمستندات.

ب- يحق لطبيب الأسنان الذي يطلب استحداث عيادة تقديم طلبين على الأكثر في وقت واحد، شرط ورودهما عن محلات مناطقية مختلفة، ويستفيد من إحديهما فقط.

ت- تسجل الطلبات تراتبياً بحسب تاريخ الورود وفي جدول المنطقة المعنية، وتدرج الأسماء مع ذكر رقم الوارد وتاريخه. يستلم صاحب الطلب إيصالاً بإيداع الطلب لدى أمانة السر، يظهر رقمه وتاريخ وروده ورقم تسلسله المناطقي. يقيد الطلب لدى اللجنة الإدارية في سجلات علنية خاصة

بإجازات العيادات تحوي جداول مناطقية.

ث- تعلق الجداول الاسمية ومعلوماتها الأساسية على لوحات الإعلان النقابية ويحق لطالب الإجازة الاستحواذ على نسخة طبق الأصل عنها وضمها إلى ملف الطلب.

٧-٣: آلية البت بالطلبات، وإنفاذ الاجازات الموافق عليها

٧-٣-١: بناء على المسموح به بموجب التصنيف المناطقي (فقرة ٥-١) وعلى خصوصيات فئة صاحب الطلب المفصلة في الفقرة ٧-٦، وبناء على اقتراح اللجنة الإدارية، يبت مجلس النقابة في الطلبات ضمن مهلة شهرين من ورودها أصولاً إلى النقابة :

أ- إما يقرر الموافقة المبدئية على منح إجازة استحداث عيادة جديدة. لا تسمح هذه الموافقة بالممارسة بموجبها إلا بعد أن تصبح نهائية ونافذة.

ب- أو يقرر إصدار الموافقة المبدئية على منح إجازة عيادة موجودة أو على انتقال ملكيتها أو تأجيرها، تسمح للمستفيد بإكمال الممارسة بموجبها مؤقتاً وإلى أن تصبح نهائية ونافذة.

ت- أو يقرر رفض الطلب مع التعليل القانوني.

ث- أو يقرر اعتبار الطلب مستوفٍ للشروط ويثبت إدراجه في الجداول التراتبية بحسب رقمه الوارد وتاريخه، بانتظار ظروف تسمح بالموافقة المبدئية على منح إجازة جديدة في منطقة الطلب.

٧-٣-٢: بعد الموافقة المبدئية وبعد إثبات مطابقة العيادة لمعايير التجهيزات والسلامة وتسديد المتوجب من رسوم (في حال اقرارها)، تكتسب الإجازة صفتها النهائية، ويُمنح المستفيد إفادات بالإجازة كما وبالمطابقة.

٧-٣-٣: تلغى بقرار من مجلس النقابة ودون حاجة إلى إنذار، كل موافقة مبدئية على طلب منح إجازة،

ويسترد المستفيد نصف رصيد رسم إجازة المسدد فقط (في حال اقرار الرسوم لاحقاً)، في إحدى الحالات التالية:

■ عدم تسديد رصيد الرسم المتوجب أو القسط الأول منه، في حال إصدار النقابة قراراً يسمح بالتقسيط يستفيد منه الأطباء الحاليين، وذلك ضمن مهلة ٦ أشهر من إبلاغ الموافقة على الطلب، أو في حالة التلكؤ عن تسديد أربعة أقساط منها دون موافقة صريحة من مجلس النقابة.

■ عدم المباشرة بتجهيز العيادة الجديدة ضمن مهلة ١٢ شهراً.

■ عدم مطابقة العيادة لمعايير الحد الأدنى المقبول للتجهيزات والسلامة ضمن مهلة ١٨ شهراً من إقرارها وتبليغها من المعنيين حسب الأصول.

■ تراجع الطبيب خطياً عن إنفاذ الإجازة المبدئية.

٧-٣-٤: يتضمن التبليغ بالموافقة نسخة عن النظام الحالي مع الإشارة إلى الفقرة ٧-٣-٣ أعلاه.

٧-٣-٥: على مجلس النقابة إبلاغ المعني أصولاً بموقفه من طلبه ضمن مهلة شهرين من وروده. ويعتبر انقضاء المهلة بمثابة رفض الموافقة على منح إجازة مبدئية وتبقى مفاعيل الطلب والتراتبية بحسب أقدمية

وروده قائمة إلى حين سحب الطبيب لطلبه. يحق للمعني قبول التبليغ في أمانة السر للنقابة.

٧-٣-٦: لا يجوز للنقابة أو لأجهزتها رفض قبول الاستلام الفوري للطلب، كما لا يجوز لها حجب موافقتها على منح الإجازة عن مستحقيها لأكثر من المهلة المنصوص عنها في الفقرة ٧-٣-٥، تحت طائلة ترتب مسؤولية مادية ومعنوية على النقابة.

٧-٣-٧: بناء لطلب المعني الذي رُفِض طلبه، تقوم أمانة السر ضمن مهلة أسبوع، بتسليمه إفادة رسمية بقرار مجلس النقابة رفض منحه إجازة مع تعليقاته ورأي اللجنة الإدارية، كي يُبنى عليها المقتضى بحسب الأصول القانونية.

٧-٣-٨: على الحائز على موافقة مبدئية لإجازة عيادة جديدة أن يسدّد النسبة المتبقية بذمته من الرسم بحسب الرسم السائد بتاريخ التسديد خلال ٦ أشهر على الأكثر من تاريخ ابلاغه بالموافقة المبدئية ويسمى "رصيد الرسم". ولا تطبق أية فروقات على النسبة المسددة سلفاً.

٧-٤: شروط الموافقة على منح رخص وتحويل ملكيتها ونقلها.

الفئة	تفصيل	الحقوق وشروط اكتسابها وممارستها	تخفيض الرسم الكامل إلى
1	• أطباء أسنان منتسبين • عيادات موجودة في عناوين مسجلة في النقابة بتاريخ يسبق إقرار النظام	1. حق مكتسب بالموافقة على حيازة إجازة في عنوان عيادتهم الموجودة والمجهزة والمسجلة في النقابة. 2. يستفيد من رسوم مخفضة بحسب جدول سوم سيحدد لاحقاً 3. تستوفي الرسوم كاملة دون تخفيض من بعد انقضاء السنة الثانية. 4. يفقد الطبيب هذا الحق المكتسب بانقضاء السنة الثالثة دون التقدم بطلبه وتطبق أحكام الفئة العاشرة	%-
2	أطباء أسنان منتسبين، يملكون عيادات موجودة ولكن عناوينها غير مسجلة في النقابة بتاريخ يسبق إقرار النظام	1. حق مكتسب بالموافقة على حيازة إجازة في عنوان عيادتهم في موقعها قبل إقرار النظام، شرط إثبات التالي: حق إشغالها للطبيب شخصياً، وجودها وتجهيزها ومزاولة الطبيب فيها منذ ما يزيد عن 3 أشهر تسبق تاريخ الإقرار. 2. رسوم مخفضة بحسب الجدول شرط تقديم الطلب خلال سنة من الإقرار. تستوفي الرسوم كاملة دون تخفيض بتقديم الطلب خلال السنة الثانية، 3. بانقضاء السنة الثانية دون التقدم بطلب وإثبات تجهيزها في موقعها، يفقد الطبيب هذا الحق المكتسب وتطبق عليه أحكام الفئة العاشرة.	%-
3	أطباء أسنان منتسبين، <u>لا يملكون عيادة</u> بتاريخ الإقرار	1. حق مكتسب بالموافقة على حيازة إجازة في العنوان الذي يطلبون. 2. يستفيد من رسوم مخفضة بحسب الجدول شرط تقديم الطلب خلال سنة ونصف من الإقرار. 3. بانقضاء المهلة دون التقدم بطلبه، يفقد الطبيب هذا الحق المكتسب وتطبق أحكام الفئة العاشرة.	C1 : % C2 : % C3 : % C4 : %
4	أطباء أسنان غير منتسبين، يتابعون دراسة اختصاص	1. حق مكتسب بالموافقة على حيازة إجازة في العنوان الذي يطلبون. 2. يستفيد من رسوم مخفضة بحسب الجدول شرط تقديم الطلب خلال سنة من تخرجه أخصائياً. 3. تستوفي الرسوم كاملة دون تخفيض بتقديم الطلب خلال السنة الثانية، 4. بانقضاء السنة الثانية دون التقدم بطلب وتجهيز عيادة في موقعها يفقد الطبيب هذا الحق المكتسب وتطبق أحكام الفئة العاشرة.	C1 : % C2 : % C3 : % C4 : %

5	أطباء أسنان غير منتسبين، خريجي 2007 وما بعدها لا يتابعون دراسة اختصاص	1. حق مكتسب بالموافقة على حيازة إجازة في العنوان الذي يطلبون. 2. يستفيد من رسوم مخفضة بحسب الجدول شرط تقديم الطلب خلال سنة من الإقرار. 3. تستوفي الرسوم كاملة دون تخفيض بتقديم الطلب خلال السنة الثانية، 4. بانقضاء السنة الثانية دون التقدم بطلب وتجهيز عيادة في موقعها يفقد الطبيب هذا الحق المكتسب وتطبق أحكام الفئة العاشرة.	C1 - : % C2 - : % C3 - : % C4 - : %
6	أطباء أسنان مستقبليون يكون قد انتسبوا إلى إحدى كليات طب الأسنان بتاريخ إقرار هذا النظام	1. حق مكتسب بالموافقة على حيازة إجازة في العنوان الذي يطلبونه ضمن مهلة 18 شهراً من نيله شهادة التخرج، ويفقد الطبيب هذا الحق المكتسب وتطبق أحكام الفئة العاشرة من بعدها. 2. يستفيدون من رسوم مخفضة بحسب الجدول.	C1 - : % C2 - : % C3 - : % C4 - : %
7	أطباء أسنان غير منتسبين، خريج قبل 2007 لا يتابعون دراسة اختصاص	1. حق مكتسب بالموافقة على حيازة إجازة في العنوان الذي يقدمون طلبهم ضمن مهلة سنة من إقرار هذا النظام، ويستفيدون حينئذ من رسوم مخفضة بحسب الجدول. 2. بانقضاء المهلة دون التقدم بطلب وتجهيز عيادة في موقعها يفقد	C1 - : % C2 - : % C3 - : % C4 - : %

٥-٧: حق الإفادة من عيادة ثانوية موجودة:

تعتبر "عيادة ثانوية" تولد حقوق للطبيب، عيادة خاصة بطبيب من الفئتين الأولى والثانية، يكون أورد طلب متابعة المزاولة فيها من ضمن استمارة طلبه تثبيت ترخيص العيادة الأساسية، على أن يرد الطلب ضمن مهلة تسعة أشهر من إقرار النظام الحالي وعلى أن تستوفي أحد الشرطين التاليين:

■ أن تكون العيادة الثانوية موجودة ومجهزة وسجل الطبيب المعني عنوانها في النقابة قبل تاريخ إقرار النظام الحالي وان لا تكون ملكيتها و/أو حق اشغالها قبل اقرار النظام الحالي تابعاً غير طبيب أسنان.

■ العيادة الثانوية غير المسجل عنوانها في النقابة: أن يكون للطبيب حق شخصي قانوني وثابت بإشغال الموقع لوحده -إيجار، ملك، سماح- أو تكون له ملكية جزئية بالوراثة وأن تكون العيادة موجودة ومجهزة لاستعماله الخاص، وأن يكون يزاول فيها ولو بتقطع، وكل ذلك بتاريخ يسبق إقرار النظام.

يحق للطبيب المستوفي شروط العيادة الثانوية أن يكمل المزاولة فيها شخصياً وحتى تقاعده على أن لا يتجاوز تجهيزها ما تكون عليه بتاريخ إقرار النظام وبوحدتي علاج كحد أقصى. ويمنح مهلة سنة للاستحواذ على شهادة مطابقة معايير التجهيزات والسلامة، تبدأ المهلة بصدور المعايير. يسقط الحق من بعد المهلة في غياب الشهادة.

لا يحق تأجير العيادة الثانوية للغير إنما يحق لطبيب أسنان آخر بالممارسة فيها كطبيب زائر يعالج مرضى مالك العيادة. ويسقط الحق في المزاولة في العيادة الثانية كما تسقط إجازة الطبيب الأساسية بمخالفة هذين الشرطين.

تحصى العيادات الثانوية ضمن سقف عدد العيادات المسموح به مناطقياً.

٦-٧ : شروط نقل موقع العيادة و\أو الإجازة :

١- يمكن تغيير عنوان العيادة المجازة في أي وقت على أن تبقى ضمن المحلة المُنطقة الممنوحة فيها وتستوفي النقابة رسم يبلغ ٤ ٪ من رسم الإجازة غير المخفض. يُعفى من الرسم من أبلغ النقابة بتعديل العنوان قبل مرور شهر واحد على تغيير العنوان.

٢- يحق للطبيب مالك إجازة صالحة في منطقة محددة، أن يطلب نقل صلاحية رخصته إلى منطقة أخرى في أي وقت لاحق:

■ في حال كانت المنطقة المطلوب الانتقال إليها تدخل ضمن تصنيف ذات كثافة عيادات تقل عن المنطقة الأصلية، تتم الموافقة على الطلب دون الاعتداد بسقف العدد المناطقي الأقصى ودون تسديد أي رسم.

■ وإلا، فتطبق آلية وشروط الإجازات المحددة للفئة العاشرة في الفقرة ٧-٤ أعلاه، باستثناء شرط التأهل.

لدى الموافقة على الطلب، يتم تسديد فارق رسم المنطقتين كاملاً، إذا وُجد، دونما تخفيض وضمن المهل. وبنتيجته، تلغى حكماً الإجازة الأساسية دون أن يشكل ذلك مبرراً لمنح إجازة بدل الملغاة.

ثامناً: التأهل لإدارة عيادة طب أسنان خاصة وحيازة إجازة عيادة.

على طبيب الأسنان الذي سيتخرج بعد تاريخ إقرار هذا النظام ويطلب إجازة عيادة جديدة أن يثبت مزاولته المسبقة لمهنته عملياً لمدة سنة على الأقل، أقله بنصف دوام يومياً، في عيادة مجازة، ولدى طبيب أسنان مسجل في إحدى النقابتين وممارس في لبنان منذ أكثر من ست سنوات وحائز على شهادة جدارة في التعليم المستمر.

■ يعفى الحائزين على شهادة اختصاص من فترة التأهل لإدارة عيادة خاصة.

■ يعتبر ممارسة المهنة لفترة ثلاث سنوات دون انقطاع في الخارج بمثابة تدرج كامل، شرط تقديم مستندات ثبوتية لمزاولة المهنة خلالها.

■ لا يحق مزاوله المهنة بقصد التأهل لإجازة لأكثر من طبيب أسنان واحد في عيادة واحدة وخلال الفترة عينها.

تاسعاً: الإجازة والتشارك والشركات المدنية

٩-١: تسمح كل إجازة، مهما بلغ عدد مالكيها، بتجهيز عيادة واحدة بوحدتي علاج كحد أقصى وفي موقع واحد.

٩-٢: يحق لطبيب أسنان أو أكثر الممارسة في عيادة مجازة للغير دون أن ينتج عن المزاولة حقوق مكتسبة في ملكية العيادة أو الإجازة أو عنصر المرضى أو العقار أو في المأجور أو ما شابه، إلا

في حال ذكر ذلك صراحة في عقد يوضع لهذه الغاية. تطبق هذه القاعدة مهما كانت الصيغة المعتمدة، كاستعمال وحدة علاجية لقاء بدل مقطوع، أو لقاء بدل مرتبط بالإنتاج أو لقاء معاش يرتبط بكمية وقت العمل، وما إليها من صيغ.

٣-٩: مع احترام الفقرة أعلاه، وفي حال مارس في العيادة أكثر من طبيب غير المزاوّل بقصد التأهل بشكل مستديم، إيجار يتوجب حينئذ توقيع عقد تشارك لتنظيم العلاقة ويتوجب تسجيله في النقابة.

٤-٩: يجوز لأكثر من طبيب أسنان حيازة إجازة واحدة من النقابة، تكون ملكيتها مقسمة على أطباء الأسنان المتشاركين فيها بحسب نسب عقد الشراكة الموقع بينهم والمسجل في النقابة. ويتوجب حينئذ توقيع عقد تشارك وتسجيله في النقابة.

٥-٩: في مطلق الأحوال، تفصل كل وحدة علاجية عن الأخرى بشكل يضمن تلقي المرضى العلاج بخصوصية مستحقة، وتجهز كل منها بحسب معايير الوجهة المخصصة لها.

عاشراً: في تعديل عدد العيادات الأقصى المناطقية.

تدخل حيز التنفيذ ضوابط عدد العيادات الجديدة المسموح باستحداثها سنوياً في كل منطقة بحسب تصنيفها فور إقرار النظام الحالي وتعديلاته.

ويمكن تعديل سقف نسب الأطباء للمواطنين نحو التخفيض أو الزيادة بموجب اقتراح الهيئة النازمة وبموافقة مجلس النقابة بأكثرية ثلثي أعضائه، وبموافقة الجمعية العامة بأكثرية ثلثي الحاضرين فيها.

إحدى عشر: تنازل عن الإجازة، تأجيرها، بيعها وصلاحياتها المناطقية

١-١١: تكون الإجازة حقاً مكتسباً لملكيتها، وتبقى كذلك حتى إلغائها بقرار نقابي أو سقوطها حكماً بمرور فترات السماح.

٢-١١: يحق لمالكي الإجازة التنازل عنها و\أو عن حصة منها وبيعها فقط لطبيب أسنان لبناني أو أكثر مستوفين شروط حيازة إجازة، كما يمكن تأجيرها لهم. كل بيع أو إيجار إجازة لغير أطباء الأسنان المؤهلين لحيازتها يكون ساقطاً حكماً ولا يولد أية مفاعيل ويؤدي إلى إلغاء الإجازة حكماً.

٣-١١: تسجل عقود البيع والإيجار إلزامياً في النقابة تحت طائلة إلغاء الإجازة ولا يجوز أن يقل سعر البيع عن رسم الإجازة الكامل. تكون صحة إعلان قيمة الإيجار على مسؤولية الطرفين بالتكافل والتضامن، أما إعلان سعر المبيع فغير إلزامي.

لا تدخل عملية انتقال الملكية من ضمن سقف عدد العيادات الجديدة المسموح به في المنطقة.

٤-١١: تستوفي النقابة رسم انتقال ملكية إجازة من الشاري بنسبة - % من رسوم رخص العيادات كاملة في المنطقتين C ١ و C ٢ - % منها في المناطق الأخرى. (تحدد الرسوم لاحقاً)

١١-٥: تستوفي النقابة من المستأجر رسم إيجار إجازة عيادة تبلغ -٪ من قيمة الإيجار الفعلي عن كل سنة على أن لا يقل الإيجار عن - ٪ من رسم الإجازة الكامل في المنطقة المتواجدة فيها. (تحدد الرسوم لاحقاً)

١١-٦: يحتفظ المستفيدون من حقوق طبيب الأسنان المتوفي بحق التنازل عن الإجازة أو تأجيرها، دون احترام شرط التواجد المذكور في البند ٣-٦. يبقى الحق سارياً حتى سبع سنوات، وتلغى الإجازة من بعدها في حال عدم بيعها.

١١-٧: في حال كان أحد المستفيدين بعد وفاة الطبيب يتابع دراسته في كلية طب أسنان، تمدد مهل الفقرة أعلاه حتى ستة أشهر تلي تاريخ تخرجه. كما تمدد المهل حتى ثلاث سنوات إضافية في حال كان أحد المستفيدين يتابع دراسته الثانوية، وفي حال الالتحاق بإحدى كليات طب الأسنان، تمدد المهلة لحين تخرجه أو التوقف عن متابعة الدراسة.

١١-٨: تكون الإجازة كما تأجيرها وبيعها منفصلين عن مفاعيل عقد إيجار مآجور أو أية اعتبارات ترتبط بالإشغال العقاري.

١١-٩: لا يكون انتقال الملكية والتأجير قانونياً ولا يولد مفاعيل إلا بعد الاستحواذ على موافقة النقابة لناحية مطابقة الطبيب الشاري أو المستأجر لشروط حياة إجازة، وبعد إبراز شهادة مطابقة للمعايير والقوانين النقابية والعامّة.

١١-١٠: في حال فقدان الحق في تمديد الإيجار أو بيع العقار، تبقى الإجازة حقاً مكتسباً لمالكها، وتلغى الإجازة بعد مرور ٤٨ شهراً على عدم استعمالها لممارسة علاجات طب الأسنان.

١١-١١: ملكية الإجازة إسمية (مثل إذن مزاولة المهنة)، لا يجوز حجزها ولا رهنها ولا بيعها قسراً. كما لا يجوز وضع اليد عليها ولا إدارتها أو التصرف بها من قبل غير مالكيها المعيّنين من قبل النقابة المانحة.

ثاني عشر: تعليق الإجازة وإلغاءها

١٢-١: تلغى حكماً إجازة الطبيب المشطوب من جداول المنتسبين.

كما تعلق لفترة مشروطة أو تلغى إجازة العيادة بموجب قرار من مجلس النقابة مبني على شكوى معللة تسلك آلية الفقرة ١٣-٢ وتتقدم بها اللجنة الإدارية للنقابة من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى من الغير أو من النقيب في الحالات التالية:

١- صدور قرار تأديبي مبرم بالتوقيف عن العمل لارتكاب خطأ طبي جسيم ناتج عن إهمال خطير أو في حال التماهي في خرق بروتوكولات نوعية الأعمال الطبية التي تضعها النقابة والتسبب بأضرار صحية للمرضى.

٢- مخالفة تعميمات أو قوانين وزارة الصحة المتعلقة بممارسة المهنة في العيادات و\أو في مراكز العلاجات الفموية.

٣- مخالفة جسيمة لمعايير التجهيزات والسلامة بشكل يعرض صحة المرضى للخطر المحتم.

٤- مخالفة جداول التعريفات.

٥- مزاوله المهنة في عيادات غير مجازة.

٦- السماح لغير أطباء الأسنان المستوفين شروط مزاوله المهنة بالعمل فيها.

٧- بيع أو تأجير الإجازة لغير مستحقيها أو عدم تسجيل عقودها وتسديد رسومها في النقابة.

٨- مخالفة جسيمة لمندرجات النظام الحالي بصورة عامة.

٩- الإقفال لمدة تزيد عن ٤٨ شهراً دون انقطاع.

يعطى الطبيب المعني كافة سبل الدفاع عن نفسه خلال مراحل النظر في القضية، وتخضع قرارات المجلس للاستئناف بحسب القانون ٤٨٤-٢٠٠٢، بعد تبليغ المعني شخصياً بموجب بطاقة مضمونة مع إشعار بالاستلام.

١٢-٢: تحال القضايا الخلافية كما الشكاوى المتعلقة برخص العيادات إلى النقيب الذي يحيل الملف إلى أحد أعضاء الهيئة النازمة للتحقيق مع المعني بعد منحه كافة سبل الدفاع والتوضيح وتستمع إلى كل صاحب علاقة بالموضوع وبمن تراه ضرورياً لتكوين قناعاتها.

يستند المحقق على الوقائع الثابتة وعلى استنتاجات التحقيق. يضع تقريره ويرفعه إلى الهيئة النازمة التي تحيله بدورها إلى مجلس النقابة. بناء عليه، يقرر مجلس النقابة الإجراءات الواجب اتخاذها حفاظاً على هيبة وصورة المهنة كما وعلى حقوق الزملاء والنقابة.

١٢-٣: إضافة إلى الغرامات التي يفرضها المجلس لكل حالة، يمكن استرجاع الإجازة المعلقة لعدة مخالفة التعريفات أو المعايير، ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ إبلاغ تعليق العمل بها، شرط إثبات مطابقتها ومطابقة العاملين فيها للقوانين والمعايير وبعد تسديد غرامة تساوي ربع رسم الإجازة غير المخفض.

أما في حال التكرار أو الإقفال لمدة تزيد عن ٢٤ شهراً فيمكن استرجاع الإجازة بالشروط نفسها لقاء تسديد كامل رسم الإجازة غير المخفض. بمرور مهلة الستة أشهر دون المطابقة والتسديد، تلغى الإجازة نهائياً، ولا يسترد المالك أي من الرسوم المسددة.

١٢-٤: يلاحق تأديبياً وقضائياً من زاول في عيادة غير مجازة من قبل إحدى النقابتين.

في حالة تكرار المخالفة، يعاقب مالكي الإجازات المخالفين بإلغاء رخصتهم وغير المالكين بالحرمان من الإجازة لأمد، كما يجوز شطب المخالفين المتمادين من جداول النقابة.

١٢-٥: يُحرم من لا يملك إجازة وخالف المعايير أو الجداول أو القوانين والمراسيم العامة المتعلقة بممارسة طب الأسنان، في أي موقع أو عيادة أو زاول في عيادة غير مجازة أو تخالف المعايير، من حق الاستحواذ على إجازة لمدة ثلاث سنوات لدى أول مخالفة ولسبع سنوات في المرة الثانية ونهائياً في المرة الثالثة. وتطبق التدابير المنصوص عنها في المادة ١٣-١ على إجازة المخالف الخاصة أينما وجدت.

يباشر بتطبيق هذه الفقرة بعد مرور سنة على إقرار هذا النظام.

ثالث عشر:

يخضع هذا النظام لرسوم ستحدد لاحقاً" من قبل الجمعية العمومية بعد الانتهاء من وضع الخارطة الصحية وتحديد المناطق الجغرافية.

يخضع لهذا النظام الطلاب الذين يكونوا قد انتسبوا الى احدى كليات طب الاسنان بتاريخ اقراره ويستفيدون من جميع بنوده بما فيهم الطلاب الذين يكونوا قد انتسبوا الى كلية العلوم.

رابع عشر : الغرامات

يحدد مجلس النقابة، بأكثرية ثلثي أعضائه، جدول غرامات يربط كل منها بتوصيف المخالفة المعنية بها، ويطبق على مخالفتي أحكام هذا النظام.

خامس عشر:

يعمل بهذا النظام الذي اقرته الجمعية العمومية الاستثنائية ،التي انعقدت في دورتها الثانية من تاريخ ١٢-٣-٢٠١١ لكافة المواد الواردة فيه ، باستثناء المادة ٧-٥ التي اقرت بتاريخ ٧-٥-٢٠١١ والتعديل الذي أقرته الجمعية العمومية الاستثنائية تاريخ ٢٤/٧/٢٠١٢